

ORIGINAL

RECIBIDO SEP 1'26PM 2:07

TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

4^{ta}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1211

INFORME NEGATIVO

1 de septiembre
~~de agosto~~ de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 1211, no recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación.

ALCANCE DE LA MEDIDA



El Proyecto del Senado 1211 (en adelante, P. del S. 1211), tiene como propósito decretar el mes de abril de cada año como "Mes Betancino", con el fin de educar sobre la vida y la obra del prócer caborrojeño Ramón Emeterio Betances y Alacán; reconocer sus múltiples y valiosas contribuciones a la sociedad puertorriqueña, antillana y latinoamericana; destacar sus aportaciones a la ciencia y a la salud pública en nuestra Patria; y para establecer otras disposiciones complementarias.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Ley Núm. 114 de 24 de junio de 1977 para declarar el día 8 de abril de cada año "Día Conmemorativo de Ramón Emeterio Betances", según enmendada, se encuentra vigente y cumple con el propósito de reconocer el servicio y el legado del gran Ramón Emeterio Betances. La exposición de motivos de dicha ley detalla que la declaración del día del nacimiento de Ramón Emeterio Betances, como día conmemorativo es un acto de justicia para los puertorriqueños y para el Doctor Ramón Emeterio Betances. El Artículo 3 de la Ley Núm. 114 de 24 de junio de 1977 decreta que el Departamento de Educación y el Instituto de Cultura Puertorriqueña tomarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a los propósitos de esta Ley, mediante la organización de actos en tributo a la memoria de este insigne puertorriqueño.

El P. del S 1211 pretende decretar el mes de abril de cada año como “Mes Betancino” con el propósito de educar sobre la vida y la obra de Ramón Emeterio Betances. La medida busca exhortar a los gobiernos municipales y a las entidades públicas y privadas a organizar actividades que se enfoquen en el reconocimiento y educación de la vida y obra de Ramón Emeterio Betances durante el mes de abril de cada año. La medida comparte un propósito similar a la Ley Núm.114 de 24 de junio de 1977, pero además del día que ya se le dedica busca extender la celebración de actos en honor a Ramón Emeterio Betances creando un mes conmemorativo llamado el “Mes Betancino”.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y evaluación del P. del S. 1211, solicitó memoriales explicativos a las siguientes agencias y entidades: Instituto de Cultura Puertorriqueña, Departamento de Educación y Departamento de Estado. A pesar de nuestras solicitudes, las siguientes entidades no comparecieron ante la Comisión: Departamento de Educación y Departamento de Estado. A continuación, se expone lo expresado por las entidades que comparecieron por escrito.

INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUEÑA



El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) endosó la medida al considerar que resalta el legado de un servidor puertorriqueño, quien constituye una de las figuras más trascendentales de la historia de nuestra isla. El ICP reconoce la amplitud de su obra, la grandeza y permanencia de su contribución al pensamiento y la vida cultural de Puerto Rico. El Instituto destaca el rol que tuvo Betances como escritor y pensador, más allá de sus aportaciones a la medicina. Su labor humanitaria durante la epidemia del cólera y la creación de servicios médicos que tuvieron un impacto significativo, son algunas de las razones que menciona la ICP para admirar a Betances.

Por otro lado, explican la necesidad de una asignación de fondos recurrente para garantizar una programación amplia y accesible. Emiten su recomendación con la intención de cumplir efectivamente los propósitos de la medida propuesta. En vista de que su experiencia demuestra que iniciativas de esta naturaleza requieren recursos adecuados para que logren el objetivo de conmemoración a una figura tan importante en la historia de Puerto Rico. Condicionan su endoso a la contemplación de las recomendaciones expuestas para efectivamente cumplir con esta Ley, de ser aprobada.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión Informante certifica que la medida ante nuestra consideración no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

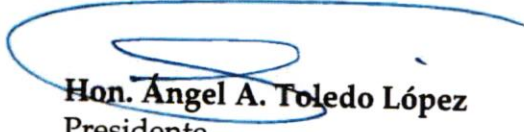
La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico efectuó un análisis minucioso del P. del S. 1211, según fue referido junto al memorial explicativo del Instituto de Cultura Puertorriqueña y la Ley Núm. 114 de 24 de junio de 1977.

La Asamblea Legislativa ya atendió ese propósito mediante la aprobación de la Ley Núm. 114 de 24 de junio de 1977, la cual estableció un día conmemorativo y encomendó al Departamento de Educación y al Instituto de Cultura Puertorriqueña la organización de actividades dirigidas a preservar y divulgar el legado de Ramón Emeterio Betances. En consecuencia, la Comisión entiende que la aprobación del P. del S. 1211 resultaría en una duplicidad legislativa al perseguir esencialmente el mismo propósito mediante un mecanismo conmemorativo de mayor extensión temporal.

Aun reconociendo los extraordinarios méritos de Ramón Emeterio Betances y la importancia de preservar su legado, la Comisión observa que el ordenamiento jurídico de Puerto Rico ya le rinde homenaje mediante ley que declara un día conmemorativo en su honor. Asimismo, advierte que la práctica legislativa ha sido reconocer a los próceres puertorriqueños mediante la designación de días conmemorativos, sin que exista precedente de dedicar un mes completo a una figura histórica en particular. La Comisión entiende que apartarse de esa práctica alteraría la uniformidad del tratamiento legislativo dispensado a los próceres del País sin justificación válida.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico tiene a bien presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Negativo sobre el **Proyecto del Senado 1211**, recomendando la no aprobación de la medida.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.


Hon. Ángel A. Toledo López
 Presidente
 Comisión de Gobierno
 Senado de Puerto Rico